

공무원 주거용 재산 대부 계약서

※ 아래 ‘계약조건 등 안내사항’을 반드시 읽어보시기 바랍니다. (앞쪽)

계약자 인적사항	소속		직급	
	성명		생년월일	
	주소		전화번호	
재산의 표시	소재지			
	지목		면적	
대부료 및 납부일자	대부료		납부일자	
대부기간				

계약조건 등 안내사항	
제1조 (사용목적)	대부재산의 사용목적은 주거용으로 한다.
제2조 (대부료)	대부료는 월액으로 한다. 다만, 연도별 대부료는 「공무원 주거용 재산 관리 기준」 제13조 및 제15조에 따라 매년 결정하며, 퇴거하는 달의 대부료는 사용기간에 따라 일할 계산한다.
제3조 (대부료의 납부)	첫 달의 대부료는 위 납부일자에 납부하고 다음 달부터는 매월 10일(급여일)에 대부료를 납부한다. 대부료를 납부기한 내에 납부하지 아니한 때에는 「공무원 주거용 재산 관리 기준」 제20조에 따라 연체료를 함께 납부하여야 한다.
제4조 (대부재산의 보존)	대부받은 사람은 선량한 관리자의 주의로써 대부재산을 보존하여야 하며, 소모성 비품의 교체·수선에 드는 비용과 그 밖에 승인받지 아니한 개수·보수로 인하여 발생한 비용 등은 대부자에게 청구하지 못한다.
제5조 (대부받은 자의 행위 제한)	대부받은 사람은 대부자의 승인 없이 다음 각 호의 행위를 하지 못한다. 1. 사용목적의 변경 2. 대부재산의 원상변경 3. 대부재산에 시설물의 설치 4. 대부재산의 공용부분 및 부대시설을 점유하여 사용하는 행위
제6조 (대부계약의 해제 또는 해지)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 대부자는 대부받은 사람에 대하여 이 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. 1. 국가나 지방자치단체가 직접 공용이나 공공용으로 사용하거나 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업에 필요한 경우 2. 대부받은 사람이 대부재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 한 경우 3. 대부받은 사람이 질서문란 행위, 수리 거부 등 관리기관 등의 지시를 위반하거나 그 밖에 국유재산 관계법령 및 이 계약조항을 위반한 경우 4. 대부받은 사람이 거짓 진술을 하거나 부실한 증명서류를 제시 또는 그 밖에 부정한 방법으로 대부계약을 체결한 경우 5. 대부받은 사람이 대부재산의 보존을 게을리하거나 사용목적을 위배한 경우 6. 병무청 직원숙소 관리 규정 제8조 제2항의 퇴거요건에 해당할 경우

(뒤쪽)

제7조 (보상)	제6조에 따른 계약 해제 또는 해지로 손해가 발생하더라도 대부자는 이를 보상하지 아니한다. 다만, 제6조제1호의 경우에는 대부받은 사람의 과납금을 정산하여 반환한다.
제8조 (대부계약의 해지 청구)	1. 계약기간 만료 전 대부받은 사람이 계약을 해지하려는 경우에는 1개월 전에 청구하여야 한다. 다만, 인사발령 또는 그 밖에 부득이한 사유로 퇴거 사유가 발생할 경우 퇴거일 전에 청구하여야 한다. 2. 제1항에 따라 대부계약을 해지하는 경우 대부자는 대부받은 사람이 납부한 대부료를 정산하여 반환하며, 계약해지로 인하여 대부받은 사람에게 손해가 발생하더라도 대부자는 이를 보상하지 아니한다.
제9조 (대부재산의 반환)	대부기간이 끝나거나 이 계약이 해제 또는 해지된 경우 대부받은 사람은 퇴거일까지 대부재산을 원래 상태로 회복(반입한 물품 및 폐기물 반출처리 포함)하여 관리책임자의 참여하에 반환하여야 한다. 다만, 사용목적의 성질상 대부재산의 원상회복이 불필요한 경우와 대부자의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제10조 (대부받은 자의 손해배상 책임)	대부받은 사람이 계약상의 의무를 위반하여 대부자에게 손해를 끼쳤을 때에는 대부받은 사람은 이를 배상하여야 한다.
제11조 (대부재산의 매각 또는 임차계약 종료)	대부재산의 매각 또는 임차계약 종료로 대부계약 유지가 불가한 때에는 본 계약을 해지하며, 이에 대하여 대부받은 사람은 이의를 제기하지 못한다. 이 경우 대부자는 대부받은 사람에게 사전 안내하여야 하며, 대부받은 사람이 납부한 대부료는 정산하여 반환한다.
제12조 (변상금 등의 징수)	대부받은 사람이 대부기간의 만료 또는 대부계약의 해지 이후 계속해서 대부재산을 사용하거나 점유하는 경우에는 대부자가 「공무원 주거용 재산 관리 기준」 제19조에 따른 변상금을 징수하며, 대부받은 사람이 제9조의 의무를 이행하지 아니하여 대부자가 원상복구를 한 때에는 그 비용(폐기물 처리 비용 등 포함)을 대부받은 사람이 부담하여야 한다.
제13조 (협조 의무)	대부받은 사람은 대부자가 재산관리업무 수행을 위하여 대부재산에 출입하거나 입주직원 실태조사를 하는 경우 적극 협조하여야 한다.
제14조 (재해 보상)	대부재산의 재해발생으로 인한 재해보상에 관하여는 관련 법령에 따른다.
제15조 (관할 법원)	이 계약에 관한 소송 발생 시 관할법원은 대부자 또는 대부재산의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.
제16조 (계약서의 해석)	이 계약조항에 관하여 이의가 있을 때에는 대부자와 대부받은 사람이 협의하여 결정하되, 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 관계 법령에 따른다. 위 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여 이 계약서 2부를 작성하여 대부자와 대부받은 사람이 기명날인하고 각각 1부씩 보관한다.

년 월 일

병 무 청 장

(서명 또는 인)

대부받은 사람

(서명 또는 인)